

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001509.....

Tocache, 05 ABR 2024

VISTOS: La Resolución Directoral N° 00999, de fecha 06 de marzo del 2023; la CARTA DE RENUNCIA de fecha 19 de febrero del 2024; la NOTA DE COORDINACIÓN N° 056-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH, de fecha 23 de febrero del 2024 y el MEMORANDO N° 0526-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 03 de abril del 2024;

CONSIDERANDO:

Que, el Capítulo IV, Artículo 73° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del Estado;

Que, la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos, públicos de educación básica y técnico productiva y en las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas, regulando deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y estímulos e incentivos;

Que, el artículo 33° de la Ley N° 29944, modificada por Ley N° 31695 establece que "El profesor, con reserva de su plaza, puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso y por un período de cuatro años. Al término del período de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo hasta por un período adicional o su retorno al cargo docente. En los supuestos de los literales c) y d) del artículo 35 de la presente ley, los cargos pueden ser ejercidos de manera continua siempre y cuando superen la evaluación de desempeño cada cuatro años. El acceso a un cargo no implica ascenso de escala magisterial";

Que, el artículo 38 de la Ley de la Reforma Magisterial establece que el desempeño del profesor en el cargo es evaluado de forma obligatoria al término del periodo de su gestión; la aprobación de esta evaluación determina su continuidad en el cargo y la desaprobación, su retorno al cargo docente;

Que, conforme a los lineamientos establecidos en los párrafos precedentes se emitió la Resolución Directoral N° 00999-2023, de fecha 06 de marzo del 2023, mediante el cual se resuelve **AMPLIAR** la vigencia de la designación a partir del primero de marzo del 2023 hasta que se implemente la evaluación de desempeño a don ERNESTO RAUL VARGAS TOVAR, identificado con DNI N° 20073699, Cuarta Escala Magisterial, en el cargo como DIRECTOR de la Institución Educativa N° 0458, Código de Plaza N° 1172114121C6, Nivel Secundaria, 40 Horas cronológicas, distrito y provincia de Tocache;



001509

Que, con VIR-2024004321, mediante Carta de fecha 19 de febrero del 2024, don **ERNESTO RAUL VARGAS TOVAR**, identificado con DNI N° 20073699, presenta su renuncia al cargo de director designación de la Institución Educativa N° 0458 a partir del 01 de marzo del 2024, con la exoneración de plazo de los días de anticipación acorde al autorizado por el titular de la entidad;

Que, al respecto el numeral 62.3 del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece que la ratificación del profesor por un periodo adicional está sujeta a la evaluación de desempeño en el cargo. El profesor que no es ratificado en cualquiera de los cargos a los que accedió por concurso, retorna al cargo docente en su institución educativa de origen o una similar de su jurisdicción. Igual tratamiento corresponde al profesor que renuncia al cargo por decisión personal;

Que, el literal C del numeral 62.4 del Decreto Supremo N° 001-2020-MINEDU señala en caso de renuncia al cargo por decisión persona sigue el mismo tratamiento, debiendo el profesor comunicar con dos meses de Anticipación donde se efectuar su retorno, siendo potestad del titular de la instancia de gestión educativa descentralizada la exoneración del plazo;

Que, a través de la NOTA DE COORDINACIÓN N° 056-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH., de fecha 23 de febrero del 2024, el Especialista Administrativo I, traslada el documento donde don ERNESTO RAUL VARGAS TOVAR, presenta su renuncia de manera voluntaria al cargo de Director designado de la Institución Educativa N° 0458, por haber resultado ganador en el concurso publico de acceso a cargos directivos y de especialidad en educación 2022-2023 en el marco de la carrera pública magisterial;

Que, con MEMORANDO N° 0526-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 03 de abril del 2024, el Director de la UGEL Tocache, autoriza dar por concluido en vías de regularización a partir del 01 de marzo del 2024 la Resolución Directoral N° 000999, de fecha 06 de marzo del 2023, donde se resuelve **AMPLIAR** la vigencia de la designación a partir del primero de marzo del 2023 hasta que se implemente la evaluación de desempeño a don ERNESTO RAUL VARGAS TOVAR, identificado con DNI N° 20073699, Cuarta Escala Magisterial, en el cargo como DIRECTOR de la Institución Educativa N° 0458, Código de Plaza N° 1172114121C6, Nivel Secundaria, 40 Horas cronológicas, distrito y provincia de Tocache;

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Ley N° 31695 y en uso de las facultades conferidas con Resolución Directoral Regional N°3318-2023-GRSM/DRE;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **ACEPTAR**, en vías de regularización, a partir del 01 de marzo del 2024, la renuncia de don **ERNESTO RAUL VARGAS TOVAR**, identificado con DNI N° 20073699, Cuarta Escala Magisterial, en el cargo como DIRECTOR de la Institución Educativa N° 0458, Código de Plaza N° 1172114121C6, Nivel Secundaria, 40 Horas cronológicas, distrito y provincia de Tocache.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **RETORNAR AL CARGO DE PROFESOR** a partir del 01 de marzo 2024 a don **ERNESTO RAUL VARGAS TOVAR**, identificado con DNI N° 20073699, Cuarta Escala Magisterial; para lo cual se consigna la siguiente información:

DATOS DE LA PLAZA A UBICAR:

NIVEL Y/O MODALIDAD	: EBR – Primaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	: 0417
CÓDIGO DE PLAZA	: 1135213111C2



001509

CODIGO MODULAR I.E. : 0302349
CARGO : PROFESOR
JORNADA LABORAL : 30 Horas Pedagógicas
LUGAR, DISTRITO Y PROVINCIA : Nuevo Bambamarca, Tocache, San Martín

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a través de Trámite Documentario y Atención al Usuario de esta sede institucional la presente resolución a **don ERNESTO RAUL VARGAS TOVAR** y a las áreas correspondientes de esta sede institucional, observando el modo, forma y plazos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; además la publicación de la resolución en el portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
FFHC/JA
GTR/R-GRR.HH.
SVTM/NEXUS